චෝදනාව හා අධි චෝදනාව

චෝදනාව යනු යම් වුදිතයෙකුට එල්ල වී ඇති වරද හා එයට අදාළ දඬුවම සඳහන් කරමින් වුදිතයා අමතා ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියවිල්ලකි .

අධි චෝදනාව යනු

ජූරි සභාවක් ඇතුව හෝ නැතිව මහාධිකරණය විසින් ම විභාග කළ හැකි වරදක් හෝ ජූරි සභාවක් නැති ව මහාධිකරණය විසින් ම විශේෂයෙන් විභාග කළ හැකි වරදක් වේ.

අධි චෝදනා වල අන්තර්ගත වන කරුණු

162 වගන්තියට අනුව

- චෝදක පක්ෂය කැඳවීමට බලාපොරොත්තු වන සාක්ෂිකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක්
- නඩු විභාගයේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ලේඛන හා දේවල් දැක්වෙන ලැයිස්තුවක්

පහත සඳහන් දේවල් අධිචෝදනා පත්‍රය ට ඇමිණිය යුතුය.

- මූලික පරීක්ෂණ වාර්තා හා ලේඛන
- මරණ පරීක්ෂණ පවත්වා ඇත්නම් මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු වල සහතික පිටපත්
- වුදිතයා විසින් පොලිසියට කරන ලද ප්‍රකාශ කළ පිටපත්
- අධි චෝදනා පත්‍රයේ දක්වා ඇති සියලුම සාක්ෂි කරුවන් පොලිසියට කරන ලද ප්‍රකාශ වල පිටපත්
- අධි චෝදනා පත්‍රයේ ලයිස්තු ගත කරන ලද සියලුම වාර්තාවල හා දළ සටහන්වල පිටපත්
- හදුනා ගැනීමේ පෙරට්ටු පවත්වා ඇත්නම් එම පෙරට්ටු සටහන් වල පිටපත්
- අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 127 වගන්තිය යටතේ වූදිතයා විසින් හෝ ලැයිස්තු ගත කර ඇති යම් සාක්ෂිකරුවකු විසින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත කරන ලද ප්‍රකාශ වල පිටපත්
- පොලිස් නිලධාරීහු විමර්ශන අතරතුර වරද කරන ලද ස්ථානය පිළිබඳ දක්වන ලද නිරීක්ෂණ සටහන්
- අධි චෝදනා පත්‍ර නියමිත ආකෘතියෙන් විය යුතුය
- නීතිපතිවරයාගේ නාමයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නීතිපතිවරයා හෝ නියෝජ්‍ය නීතිපතිවරයා හෝ රජයේ නීතිඥ වරයෙකු අත්සන් කරනු ලැබිය යුතුය

නීතිපතිවරයාට සෘජුව අධි චෝදනාවක් ගොනු කළ හැකි අවස්ථා මොනවාද?

2013 අංක 2 දරණ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ විශේෂ විධිවිධාන පනත

3 වන වගන්තියට අනුව

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ කුමක් සඳහන් වුවද දෙවන උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති වරදක් සිදු කිරීමට අදාළව

- බරපතළ අවස්ථානුගත කරුණු හෝ
- මහජන නොසන්සුන්තාවයක් පැන නගින අවස්ථානුගත කරුණු ඇති අවස්ථාවක

කෙළින්ම අධි චෝදනා පත්‍ර මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම නීත්‍යානුකූල ය.

එසේම ඉහත ආකාරයට කටයුතු කිරීමට එනම් කෙළින්ම අධි චෝදනා පත්‍රයක් භාර දීමේ දී තමා විසින් ම සිය මෙහෙය වීම හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අදාළ වාර්තාව ලැබීමෙන් පසුව එසේ කළ යුතුය.

4 වගන්තියට අනුව

අධිකරණ සංවිධාන පනතේ දෙවන උපලේඛනය නිශ්චිතව දක්වා ඇති වරදක් සිදු කිරීමට අදාළව

- බරපතළ අවස්ථානුගත කරුණු
- මහජන නොසන්සුන් තාවයක් ඇති අවස්ථාවක

මහේස්ත්‍රාත්වරයා මූලික පරීක්ෂණයක් නොපවත්වා නඩු වාර්තාව නීතිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඉන්පසු නීතිපති උපදෙස් මහේස්ත්‍රාත්වරයා පිළිපැදිය යුතුය.

මහේස්ත්‍රාත් වරයාගේ නඩු වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු බරපතළ අවස්ථානුගත කරුණු හෝ මහජන නොසන්සුන්තාවක් ඇති කරන අවස්ථානුගත කරුණු ඇති බව නීතිපතිගේ මතය වේ නම් සෘජුව අධිචෝදනා පත්‍ර මහාධිකරණයට යොමු කළ යුතුය.

නමුත් අවස්ථානුගත කරුණු අනුව සෘජුව අධිචෝදනා පත්‍ර මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව නීතිපතිගේ මතය වේ නම් නඩු වාර්තාව ලැබී දින 30 ක් ඇතුලත නැවත නඩු වාර්තාව මහේස්ත්‍රාත් වෙත යැවිය යුතුය. මූලික පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට විධාන කළ යුතුය.

චෝදනාව

චෝදනාව යනු යම් චූදිතයෙකුට එල්ල වී ඇති වරද හා එයට අදාළ දඬුවම සඳහන් කරමින් චූදිතයා අමතා ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියවිල්ලකි.

චෝදනාවක් සකස් කිරීමේ වගකීම ඇත්තේ කාට ද?

පොලිසිය විසින් සැකකරු සිදු කර ඇති වරද දක්වමින් මහේස්ත්‍රාත් වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන නමුත් චෝදනාවක් සකස් කිරීමේ පූර්ණ අභිමතය මහේස්ත්‍රාත්වරයා සතුවේ.

182(1) වගන්තියට අනුව

වූදිතයාට විරුද්ධව ක්‍රියා කරගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් හේතු තිබේ නම් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් වුදිතට විරුද්ධව චෝදනාවක් සකස් කළ යුතුය.

182(2) වගන්තියට අනුව

මහේස්ත්‍රාත් විසින් ඒ චෝදනාව චූදිතයාට කියවා ඔහු වරදකරු කරනු නොලැබිය යුතු බවට හේතු දැක්වීමට හේතු තිබේ දැයි ඇසිය යුතු ය.

අබ්දුල් සමීම් Vs අල්ලස් කොමසාරිස් , ගොඩගේ එදිරිව නීතිපති

චෝදනාවක අංග

සෑම චෝදනාවකට පහත කරුණු ඇතුළත් විය යුතුය

164 වගන්තියට අනුව

සෑම චෝදනාවකම පහත කරුණු ඇතුළත් විය යුතුය.

- චෝදනා නඟනු ලබන වරද ප්‍රකාශ විය යුතුය.
- වරද තීරණය කරන නීතියෙන් ඒ වරදට යම් නිශ්චිත නාමයක් දී ඇත්නම් චෝදනාවේ ඒ වරද ඒ නාමයෙන් විස්තර කළ හැකි ය.
- වරද නිර්ණය කරන නීතියෙන් ඒ වරදට යම් නිශ්චිත නාමයක් දී නොමැති නම් වුදිතයාට ඒ වරද දැන්වීමට තරම් වූ වරද පිළිබඳ අර්ථකථනයක් ප්‍රකාශ විය යුතුය.
- කරන ලදැයි කියන වරදට දඬුවම් කළ හැකි වන්නේ යම් නීතියක යම් වගන්තියක් යටතේ ද ඒ නීතිය සහ ඒ වගන්තිය ඇතුළත් විය යුතු ය.

SF LAW

<u>165(1) වගන්තියට අනුව</u>

චෝදනාවේ සඳහන් වරද කරන ලද වේලාව සහ ස්ථානයද එම වරද කරන ලද්දේ යම් තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව නම් ඒ තැනැත්තා පිළිබඳව ද යම් දෙයකට විරුද්ධව නම් ඒ දෙය පිළිබඳව ද ප්‍රමාණවත් විස්තරයක් චෝදනාවේ ඇතුළත් විය යුතුය.

<u>165(2) වගන්තියට අනුව</u>

සාපරාධී විශ්වාසභාවය කඩ කිරීම හෝ වංචල දේපල වංක ලෙස පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ වූ චෝදනාවක් නගා ඇති කල්හි වරද කරනු ලබයි කියනු ලබන්නේ යම් මුදලක් හෝ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් නම් ඒ මුදල හෝ ඒ දෙයින් දළ ප්‍රමාණය

වරද කරන ලදැයි කියනු ලබන්නේ යම් දින අතර නම් ඒ ඒ දින විශේෂයෙන් හා නියම දින නොදක්වමින් සඳහන් කිරීම. නමුත් එදින අතුරින් පළවන හා අවසන් දින අතර ඇතුළත් වන කාලය එක් අවුරුද්දක් නොඉක්ම විය යුතුය.

<u>165(3) වගන්තියට අනුව</u>

ඉහත කරුණු වලින් චුදිතයා කළ වරද පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් දැනුම් දීමක් නොමැති නම් චූදිතයා වරද කරන ලද ආකාරය පිළිබඳ විස්තරයක් චෝදනාවේ ඇතුළත් විය යුතුය.

නිදර්ශන

- එක්තරා වෙලාවක එක්තරා ස්ථානයකදී එක්තරා බඩුවක් සොරකම් කළේ යැයි A චෝදනා ලැබ සිටි සොරකම් කළ ආකාරය චෝදනාවේ දැක්වීම අවශ්‍ය නැත.
- ඒ බී ට වංචා කරන ලදැයි ඒ චෝදනා ලැබ සිටි ඒ බී ට වංචා කළ ආකාරය චෝදනාවේ දැක්විය යුතුය.
- බොරු සාක්ෂි දෙන ලදැයි A චෝදනා ලැබ සිටි A ලබා දුන් සාක්ෂි බොරු යැයි කියනු ලබන කොටස චෝදනාවේ දැක්විය යුතුය.
- A විසින් බී මරණ ලදැයි ඒ චෝදනා ලැබ සිටි ඒ විසින් B මරණ ලද ආකාරය චෝදනාවේ සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය නැත.

<u>පෙරේරා එදිරිව පෙරේරා / දොරේ එදිරිව දෙහිවල OIC</u>

නෛතික ප්‍රතිපාදන චෝදනාව තුළ ඇතුළත් කිරීමත් පැහැදිලිව හා නිවැරදිව කරුණු ඇතුළත් කිරීමත් මගින් චූදිතයාට තමන්ට ඇති චෝදනාව පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් ලබාගත හැකි බව මෙම නඩු වලින් තීරණය විය.

<u>රෝහණ එදිරිව සෙනවිරත්න</u>

වරද සිදු කළ දිනය චෝදනාවට ඇතුළත් කිරීමට හේතුවන්නේ චූදිතයා නොමඟ යැමෙන් වළක්වා ගැනීමටයි.සාමාන්‍යයෙන් චෝදනාවක් සකස් කිරීමේදී වරද සිදු කළ දිනයේ හෝ ආසන්න දිනය ඇතුලත් කරනු ලැබේ.

164(5)

යම් සැකකරුවෙකුට චෝදනා කිරීම එම චෝදනා කර ඇති වරද සංයුක්ත වීමට අවශ්‍ය සෑම නෛතික කොන්දේසියක් ම සම්පූර්ණ වී ඇති බවට කරන ප්‍රකාශයකට සමාන වේ.

චෝදනාවේ දෝෂයක් තිබීම මත ඇති වන ප්‍රතිඵලය

166 වගන්තියට අනුව

චෝදනාවේ සඳහන් කරනු ලැබීමට නියමිත වරද විස්තර සඳහන් කිරීමේදී යම් දෝෂයකින් වුදිත නොමඟ යැවේ නම් මිස එවැනි දෝෂයක් හෝ නොකර හැරීමක් වැදගත් කොට නොසැලකිය යුතුය.

නිදර්ශන

Bට වංචා කිරීම පිළිබඳව A චෝදනා ලැබ සිටි .එහෙත් A , B ට වංචා කළ ආකාරය චෝදනාවේ දක්වා නොමැත. A හා B අතට ගනුදෙනු කිහිපයක් තිබුණු අතර චෝදනාව අදාළ වන්නේ කවර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ද යන වග A දැනගැනීමට ක්‍රමයක් නොවීය .A කිසිම චිත්ති වාචකයක් ඉදිරිපත් නොකරන ලදී.වංචා කළ ආකාරය චෝදනාවේ දක්වා නොතිබීම වැදගත් අඩුපාඩුවකි.

චෝදනා අධිචෝදනා සංශෝධනය අධිකරණයට චෝදනාව වෙනස් කළ හැකි ද

167 වගන්තියට අනුව

නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශ කිරීමට පෙර හෝ ජූරියක් මඟින් විභාග කරන විට ජූරියේ තීන්දුව දීමට පෙර ඕනෑම වේලාවක දී යම් චෝදනාවක් හෝ අධි චෝදනාවක් යම් අධිකරණයක් මගින් වෙනස් කළ හැකිය.

එවැනි සෑම වෙනස් කිරීමක් ම චූදිතයාට කියවා තේරුම් කර දිය යුතු ය.

චෝදනාවට හෝ අධි චෝදනාවට ඒ වෙනුවට වෙනත් චෝදනාවක් හෝ අධි චෝදනාවක් ආදේශ කිරීම හෝ අලුත් චෝදනාවක් එකතු කිරීමද චෝදනා අධි චෝදනා වෙනස් කිරීමක් ලෙස සැලකේ.

168 වගන්තියට අනුව

එලෙස චෝදනාවක් හෝ අධි චෝදනාවක් වෙනස් කළ පසුව චූදිතයාට හෝ චෝදකට හානියක් සිදු නොවන බව පෙනී යයි නම් මුල් චෝදනාව හෝ අධි චෝදනා මෙන් නඩු විභාගය පවත්වා ගෙන යා හැකිය

169 වගන්තියට අනුව

චෝදනාව වෙනස් කළ පසු චුදිතට හෝ චෝදකට අගතියක් හානියක් වන බවට අධිකරණයේ මතය වේ නම් අලුතින් නඩු විභාගයක් පවත්වන ලෙස විධාන කළ හැකිය. නැතහොත් නඩු විභාගය කල් තැබිය හැකි ය.

170 වගන්තියට අනුව

වෙනස් කරන ලද චෝදනාවට අනුව නඩු කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට පූර්ව අනුමැතියක් අවශ්‍ය වරදක් නම් එය ලැබෙන තුරු නඩු විභාගය පවත්වා ගෙන නොයා යුතුය.

171 වගන්තියට අනුව

චෝදනා වෙනස් කළ පසු සාක්ෂි ලබා දුන් යම් සාක්ෂිකරුවෙකු කැඳවා නැවත ඔහුගෙන් සාක්ෂි ගැනීමට චෝදකට හෝ චූදිතයාට ඉඩ ලබා දිය යුතු ය.

172 වගන්තියට අනුව

වරදකට වරදකරු කරනු ලැබූ යම් අයෙකු චෝදනාවේ හෝ අධි චෝදනාවේ යම් දෝෂයක් නිසා නොමඟ ගොස් ඇති බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හෝ අභියාචනාධිකරණයේ මතය වුව හොත් අලුත් නඩු විභාගයක් පවත්වන ලෙසට විධාන කළ හැකිය හෝ යුක්තිය ඉෂ්ඨ කිරීමට වෙනත් ආඥාවක් කළ හැකිය.

චෝදනා එකතු කිරීම

173 වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව චෝදනා නඟනු ලබන සෑම වෙන් වෙන් වරදක් සඳහාම වෙන වෙන ම චෝදනාවක් තිබිය යුතුය. ඒ සෑම චෝදනාවක් පිළිබඳව ම වෙන් වෙන් ව නඩු විභාග කළ යුතු ය.

නිදර්ශන

Aට සොරකම් කිරීම ද හා තවත් අවස්ථාවක දී බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම පිළිබඳව ද චෝදනා කරයි.මෙම චෝදනා දෙක වෙන් වෙන්ව චෝදනා කර වෙන වෙනම නඩු විභාග දෙකක් පැවැත්විය යුතුය.

නමුත් පහත අවස්ථා වලදී චෝදනා කිහිපයක් එකට එකතු කර නඩු විභාග කළ හැකිය

<u>174 වගන්තියට අනුව</u>

මාස 12 ක කාලයක් ඇතුළත එකම වර්ගයේ වැරදි එකකට වැඩි ගණනක් පිළිබඳව යම් තැනැත්තෙකු චෝදනා ලැබ සිටින විට

ඉන් වැරදි තුනකට නොවැඩි ගණනක් එකම චෝදනා පත්‍රයක හෝ අධි අධිචෝදනා පත්‍රය ඇතුලත් කර එක නඩු විභාගයක් පැවැත්විය හැකිය.

<u>එකම වර්ගයේ වැරදි යනු</u>

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය හෝ වෙනත් නීතියකින් එකම වගන්තිය යටතේ හෝ එකම ප්‍රමාණය දඩුවම් වලින් දඩුවම් කළ හැකි වැරදි වේ.

<u>රජු එදිරිව සේනානායක</u>

<u>දින ගණනක් තුළ සිදු කළ ගෙවල් බිඳීම් වැරදි මෙම වගන්තියට වැටේ.</u>

<u>175 (1) වගන්තියට අනුව</u>

එකම ක්‍රියාවලියකදී එකම තැනැත්තෙකු විසින් එකකට වඩා වැඩි වැරදි ගණනක් සිදුකර ඇති විට ඒ සෑම වරදක්ම එකම චෝදනා පත්‍රයකට හෝ එක ම අධිචෝදනා පත්‍රයකට ඇතුලත් කර එක නඩු විභාගයක් පැවැත්විය හැකිය.

<u>175(2) වගන්තියට අනුව</u>

කරන ලද ක්‍රියා මගින් වැරදි පිළිබඳ අර්ථකථනය කරන හෝ වැරදි වලට දඩුවම් කරන යම් නීතියක වෙන් වෙන් අර්ථකථන දෙකකට හෝ ඊට වැඩි ගණනකට අයත් වන වරදක් සංයුක්ත වන්නේ නම් එක් එක් වරදට එකම චෝදනා පත්‍රයක හෝ අධි චෝදනා පත්‍රයක චෝදනා නගා එකම නඩු විභාගයක් මගින් විභාග කළ හැකිය.

<u>175 (3) වගන්තියට අනුව</u>

කරන ලද ක්‍රියා වලින් එම ක්‍රියා කීපය ඒකාබද්ධ කළ විට වෙනත් වරදක් සංයුක්ත වේ නම්, එම ඒකාබද්ධ කළ විට සංයුක්ත වන වරදට සහ එම ක්‍රියා වලින් සංයුක්ත වන වරදවල් එකම චෝදනා පත්‍රයට ඇතුළත් කර එකම නඩු විභාගයක් පැවැත්විය හැකි ය.

<u>176 වගන්තියට අනුව</u>

වුදිතයා සිදුකර ඇති ක්‍රියාව වැරදි කිහිපයක් අතුරින් කුමන වරදට අයත් වේ දැයි සැක සහිත වේ නම්,

ඒ වැරදි සියල්ලම හෝ කිහිපයක් එකම චෝදනා පත්‍රයක ට ඇතුළත් කර එක නඩු විභාගයක් පැවැත්විය හැකිය. එසේ නොමැති නම් එම වැරදි සියල්ලම ඇතුළත් කරමින් ඒ අතරින් එක් වරදක් සිදු කරනු කරන ලදැයි චෝදනා නැගිය හැකිය.

<u>ජෝන්ක්ලාස් එදිරිව සෝමදාස</u>

එකට බැඳුණු ක්‍රියාවලියක දී යන්නෙහි අර්ථය වන්නේ වැරදි අතර ඇති කාල පරතරය පාර්ශ්වයන්ගේ සම්බන්ධතාවය මත තීරණය කරනු ලබන එක් ක්‍රියාවලියකි.

<u>බොනේජු එදිරිව මූර්ති</u>

එකට බැඳුණු ක්‍රියාවලියකදී කළ වැරදි වුවත් එක් චෝදනා පත්‍රයක හෝ අධි චෝදනාවක ඒවා ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. එම වැරදි සඳහා වෙන් වෙන්ව චෝදනා කර වෙන් වෙන්ව නඩු විභාග කළ හැකිය.

<u>යම් වරදකට චෝදනා කර වෙනත් වරදකට වරදකරු බවට ඔප්පු වූ විට තත්වය</u>

<u>177 වගන්තියට අනුව</u>

176 වගන්තිය යටතේ චූදිතයාට විරුද්ධව එක් වරදක් සම්බන්ධව චෝදනා ලැබ ඒ වගන්තිය යටතේ ඔහුට චෝදනා නැගිය හැකිව තිබුණු වෙනත් වරදකට ඔහු වරදකරු කළ හැකි බවට සාක්ෂිවලින් පෙනී ගියහොත් එම ඔප්පු වූ වරද සම්බන්ධයෙන් ඔහුට චෝදනා කර නොලැබුවද ඔහුව වරදකරු කළ හැකිය.

නිර්දර්ශනය

සොරකම් කරන ලදැයි ඒ ට චෝදනා ලබයි.සාපරාධි විශ්වාසය කඩ කිරීම හෝ සොර බඩු බාර ගැනීමේ වරද ද සිදු කළ බව පෙනී යයි .නමුත් එවැනි වරදක් සම්බන්ධයෙන් Aට චෝදනා නගා නැතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කළ හැකි ය.

<u>178 වගන්තියට අනුව</u>

යම් තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව කරුණු කිහිපයකින් සමන්විත වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා නගා

ඒ කරුණු වලින් සමහරක් ඒකාබද්ධ කළ විට සුළු වරදක් සංයුක්ත වන විට, ඉතිරි කරුණු ඔප්පු නොවේ නම් ඊට සුළු වරදට චෝදනා නගනු නොලැබුව ද ඊට වරදකරු කළ හැකිය.

එසේම එම සුළු වරද සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාග කිරීමේ බලය වෙනත් අධිකරණයකට පැවරී තිබුණ ද ඔහු ඊට වරදකරු කළ හැකි ය.

179 වගන්තියට අනුව

යම් තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා නගා ඇති විට, එම වරදට වරදකරු නොවුවද එම වරද කිරීමට තැත් කිරීම පිළිබඳව ඔප්පු වූ විට තැත් කිරීම පිළිබඳව චෝදනාවක් නඟා නොතිබුණ ද ඔහු ඊට වරදකරු කළ හැකිය.

නමුත් එසේ කිරීමට එම වරද කිරීමට තැත් කිරීම නීතිය යටතේ වරදක් කර තිබිය යුතුය.

පුද්ගලයන් එකතු කිරීම

180 වගන්තියට අනුව

එකම වරදක් එක්ව කිරීම හෝ එකම ක්‍රියාවලියකදී කරන ලද වෙන් වෙන් වැරදි සඳහා තැනැත්තන් එක් අයෙකුට වැඩි ගණනකට චෝදනා නගා ඇති විට

යම් වරදක් සිදු කළ බවට එක් අයෙකුට විරුද්ධව ද අනුබල දීම හෝ තැත් කිරීම පිළිබඳව වෙනත් තැනැත්තෙකුට විරුද්ධවද චෝදනා නගා ඇති විට

එක්ව හෝ වෙන් වෙන්ව ඔවුන්ට විරුද්ධව චෝදනා නගා නඩු විභාග කරනු ලැබිය හැකි ය.

නිදර්ශන

A හා B කොල්ල කෑම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටි එම කොල්ලකෑම කරන විට බී ගේ සම්බන්ධයක් නොමැතිව ඒ මිනිසෙකු මරයි කොල්ලකෑම සම්බන්ධයෙන් ඒ හා බී යන දෙදෙනාටම ද මිනී මැරීම සම්බන්ධයෙන් Aට තනිව ද චෝදනා නගා එකම නඩු විභාගයක් කළ හැකිය.

නීතිපති එදිරිව මුණසිංහ

අපරාධ නඩුවක දී චූදිතයින් එකතු කිරීම පිළිබඳව ඇත්තේ **මෙම ප්‍රතිපාදනය පමණි**. වෙන ප්‍රතිපාදන නොමැත

රැජින එදිරිව ලෙබ්බේ

පුද්ගල කණ්ඩායමක් විසින් එක් අවස්ථාවකදී වෙනස් වැරදි සිදු කර ඇති විට එය එකම ක්‍රියාවලියක කොටසක් බවට පත් නොවන බවත් එමෙන්ම ඔවුන්ට විරුද්ධව එකට චෝදනා කර එකම නඩු විභාගයක් කළ නොහැකි බවත් අධිකරණය තීරණය කරන ලදී.

<u>ජෝසප් එදිරිව ප්‍රනාන්දු</u>

පුද්ගලයෙක් සොරකමකට චෝදනා ලැබිය. එසේ ම තවත් පුද්ගලයෙකු වෙනත් ස්ථානයකදී එම සොර බඩු ලඟ තබාගෙන හසු වීම පිළිබඳව ද චෝදනා ලැබීය .එහි දී තීරණය වූයේ එවැනි ක්‍රියා එක් ක්‍රියාවලියකින් සංයුක්ත ක්‍රියා ලෙස සැලකිය නොහැකි නිසා එකට නඩු විභාග කළ නොහැකි බවයි.

SE LAW